

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....001701.....

Tocache; 26 ABR 2024



Vistos: El VIR-2023029565, la Carta N° 013-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/GRRHH/MOD.ASIS, el Informe N° 014-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM/GRRHH-PLANI, el Informe N° 065-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, la Nota de Coordinación N° 039-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Memorando N° 017-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, el Informe N° 024-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI-PRESUPUESTO, la Nota de Coordinación N° 049-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, el Memorando N° 264-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Nota de Coordinación N° 066-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RRHH y el Memorando N° 347-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con VIR-2023029565, de fecha 29 de diciembre del 2023, don Juan Andre VEGA FLORES, identificado con DNI N° 70655958, solicita el reconocimiento y pago de Vacaciones Truncas, por haber trabajado como Tesorero I de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, Distrito y provincia de Tocache, correspondiente al periodo del 2023;

Que, de conformidad con el Literal d) del Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, precisa que es derecho del servidor público Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación convencional hasta de 02 periodos;

Que, según el D.S N° 005-90-PCM, artículo 102° "Las vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la Ley, son obligatorias irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por razones del servicio. El ciclo laboral se obtiene de acumular doce meses de trabajo efectivo, computándose para este efecto las licencias remuneradas y el mes de vacaciones, cuando corresponda";

Que, en el artículo 104° del D.S N° 005-90-PCM, el servidor que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso contrario, dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes

Que, con Carta N° 013-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/GRRHH/MOD.ASIS, de fecha 05 de febrero del 2024, el responsable del Módulo de Asistencia, hace de conocimiento que don Juan Andre VEGA FLORES, identificado con DNI N° 70655958, ex servidor administrativo D.L. 276 de la UGEL Tocache, tiene pendiente 30 días de vacaciones. Asimismo, según Sistema solo registra su asistencia hasta el 20.11.2023;

Que, mediante Informe N° 014-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM/GRRHH-PLANI, de fecha 06 de febrero del 2024, la responsable de Planillas remite el cálculo de vacaciones truncas del ex servidor administrativo D.L 276 don Juan Andre VEGA FLORES, dando a conocer que le corresponde por vacaciones no gozadas, el importe de NOVECIENTOS TREINTA CON 10/100 NUEVO SOLES (S/ 930.10);



CC1701

Que, a través del Informe N° 065-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 06 de febrero del 2024, el Especialista Administrativo I, traslada informe, donde la Responsable de Planillas da a conocer el calculo de vacaciones truncas de don Juan Andre VEGA FLORES;

Que, con Nota de Coordinación N° 039-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 07 de febrero del 2024, el Jefe de Administración, solicita disponibilidad presupuestal para reconocimiento de pago de vacaciones truncas de don Juan Andre VEGA FLORES, por el importe de S/ 930.10 soles;

Que, mediante el Memorando N° 017-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, de fecha 08 de febrero del 2024, el Jefe de Gestión Institucional deriva a la Responsable de Presupuesto la documentación respectiva donde el Jefe de Administración solicita disponibilidad presupuestal para reconocimiento de pago de vacaciones truncas de don Juan Andre VEGA FLORES, por el importe de S/ 930.10 soles;

Que, a través del Informe N° 024-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI-PRESUPUESTO, de fecha 26 de febrero del 2024, la Responsable de Presupuesto concluye que no puede certificar el pago de vacaciones truncas de don Juan Andre VEGA FLORES, ex servidor bajo el régimen laboral D.L. N° 276, por el importe de S/ 930.10 soles, por no encontrarse en nuestro PIA 2024;

Que, con Nota de Coordinación N° 049-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI, de fecha 26 de febrero del 2024, el Jefe del Area de Gestión Institucional, remite el Informe N° 024-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI-PRESUPUESTO, con el que la Responsable de Presupuesto da a conocer que no se aprueba la certificación presupuestal para vacaciones truncas del régimen laboral D.L N° 276, por no encontrarse en el PIA de la institución, en tal sentido sugiere que la Oficina de Recursos Humanos reconozca con resolución directoral a todo el personal administrativo que se adeuda pago de vacaciones truncas, y remitir a la Dirección Regional de Educación, para la gestión de los recursos necesitados en nuestra institución;

Que, por medio del Memorando N° 264-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 28 de febrero del 2024, el Jefe de Administración, deriva el Informe N° 024-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/AGI-PRESUPUESTO, remitido por la Responsable de Presupuesto, dando a conocer la NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para el pago de vacaciones truncas de don Juan Andre VEGA FLORES, ex servidor bajo el régimen laboral D.L. N° 276, por no encontrarse en el PIA 2024. Por lo que, se sugiere reconocer con resolución directoral a todo el personal administrativo que se adeuda pago de vacaciones truncas, para derivar a la Dirección Regional de Educación, para conocimiento y gestión de recursos necesitados;

Que, mediante Nota de Coordinación N° 066-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RRHH, de fecha 05 de marzo del 2024, el Especialista Administrativo I, traslada el Memorando N° 264-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, sugiere se autorice proyectar resolución para reconocimiento de pago de vacaciones truncas a don Juan Andre VEGA FLORES, por el importe de S/ 930.10 soles;

Que con el Memorando N° 347-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 06 de marzo del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN de RECONOCIMIENTO DE VACACIONES TRUNCAS a favor de don Juan Andre VEGA FLORES, identificado con DNI N° 70655958, personal administrativo bajo el régimen del D.L. 276, por el importe de NOVECIENTOS TREINTA CON 10/100 NUEVO SOLES (S/ 930.10);

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; Decreto Supremo N° 420-2019-EF; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; la Ley 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER la Compensación por vacaciones truncas a don Juan Andre VEGA FLORES, identificado con DNI N° 70655958, por haber trabajado como Tesorero I de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, Distrito y provincia de Tocache, correspondiente al periodo del 2023, cuyo monto reconocido ha sido calculado de la siguiente manera:



001701

CONTRATO	VIGENCIA		TOTAL		CÁLCULO SUELDO BASE	
	FECHA INICIO	FECHA FIN	MESES	VAC.	1,049.65	
					MESES	DIAS
EXP. VIR- 2023029565	01/01/2023	20/11/2023			10	19
CÁLCULO TOTAL DE VACACIONES TRUNCAS					S/	930.10



ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
GTR/R-GRRHH
SVTM/NEXUS

